

특정감사

감 사 보 고 서

[2022년 자금세탁방지업무 특정감사]

2023. 01.

GKL

그랜드코리아레저

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요

- 1. 감사 배경 및 목적 01
- 2. 감사 중점 및 대상 01
- 3. 감사실시 과정 및 처리 01

II. 감사 결과

- 1. 전기 지적사항 개선 여부 확인 결과 02
- 2. 2022년 자금세탁방지 업무 특정감사 결과 04
- 3. 분야별 실태와 문제점 06

III. 처분요구와 통보사항 일람표 11

별첨 1. 감사 결과 처분요구서

I. 감사 개요

1 감사 배경 및 목적

본 감사는 자금세탁방지와 관련된 내부통제시스템, 법규 준수 여부를 점검하여 회사와 직원을 자금세탁 및 테러 관련 범죄로부터 보호하고 자금세탁방지 업무의 효율성을 제고하기 위해 실시하였다. 감사 결과는 「자금세탁방지 및 공중협박자금 조달금지에 관한 업무규정」 및 우리 회사 「감사직무규정」에 따라 이사회에 보고하고 있다.

2 감사중점 및 대상

본 감사는 전기(2021년도) 지적사항에 대한 이행여부 확인과 2022년 자금세탁방지 업무와 관련한 법률 및 규정 준수 현황에 비중을 두고 실시하였다.

감사 대상은 자금세탁방지업무 주무부서인 자금팀과 관련 업무를 수행 하는 인사팀, 매스멤버십·일본·중화권·국제마케팅팀, 부산마케팅 1, 2팀, 3개 영업점 경리팀 및 CS팀이며, 감사 대상 범위는 2021년 10월부터 2022년 9월까지의 자금세탁방지 업무이다.

3 감사실시 과정 및 처리

2022년 11월 28일부터 12월 16일까지 감사실 검사역 1인이 외부 전문기관인 김·장 법률사무소와 함께 실지 감사를 실시하였다. 2023년 1월 27일 감사 마감 회의를 열어 주요 지적사항에 대해 현업부서와 의견을 교환하였으며, 2023년 2월 3일 감사 자문위원회 및 감사심의위원회 심의 결과를 통해 감사 결과 조치 요구를 확정하였다. 그리고 감사 결과는 2023년 2월 6일 상임감사의 승인으로 확정하였다.

II. 감사 결과

본 특정감사에서는 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다), 동법 시행령, 특정금융거래정보 보고 및 감독규정(이하 ‘감독규정’이라 한다), 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(이하 ‘금융정보분석원 규정’이라 한다)에서 요구하는 자금세탁방지 내부통제에 관한 사항, 임직원에 대한 교육 및 연수, 직원알기제도, 독립적인 감사체계, 위험관리체계 및 고객확인제도, 위험기반 거래 모니터링체계, CTR¹⁾, STR²⁾ 보고체계 및 기록보존, 보안지침의 운영 전반을 점검하였고, 전기(2021년도) 지적사항에 대한 개선 여부를 확인하였다.

1 전기 지적사항 개선 여부 확인 결과

전기(2021년도) 지적사항에 대한 이행 여부를 확인한 결과 [표 1]과 같이 개선되었음을 확인하였다.

[표 1] 2021년 자금세탁방지업무 감사 지적사항

감사처분	부서명	전기 지적사항	개선여부
시정	멤버십마케팅팀 중화권마케팅팀 로컬마케팅팀	① 104명의 고객 주소지 검증 및 시정	완료
부서주의	부산마케팅 2팀 강북힐튼점 CS팀 부산롯데점 CS팀	② CDD ³⁾ , EDD ⁴⁾ 고객정보에 대한 검증 작업 철저	완료
통보	내부회계관리팀	③ CDD, EDD 정보 입력과 검증에 대한 교육 및 주기적인 관리·감독 실시	완료
개선	내부회계관리팀	④ FATF ⁵⁾ 비협조 국가 고객을 고위험고객으로 분류	완료
통보		⑤ 고객이 멤버십 가입 당시 금융정보분석원 규정에 명시된 특정 직업군에 해당 여부를 확인하는 방안 마련	완료
권고		⑥ CDD, EDD 시스템의 직업 항목에 ‘환전상’ 추가 및 고위험에 해당하는 위험평가점수 부여	완료

1) CTR(Currency Transaction Report) : 고객현금거래 보고

2) STR(Suspicious Transaction Report) : 의심스러운 거래

감사처분	부서명	전기 지적사항	개선여부
시정	내부회계관리팀	⑦ 시스템 보완 및 미산출된 고객위험평가 점수 정정	완료
개선		⑧ CDD/EDD 정보와 고객기본 정보가 연동되도록 업무 개선	완료
권고	내부회계관리팀	⑨ 임직원 대상 자금세탁방지 교육 강화 방안 마련	완료

전기 지적사항 ①, ②, ③에 대해 멤버십마케팅팀, 중화권마케팅팀, 로컬마케팅팀, 부산마케팅2팀, 강북힐튼점 CS팀, 부산롯데점 CS팀은 자금세탁방지 총괄부서가 매월 CDD, EDD 고객정보 보완 요청을 통해 고객정보 검증작업을 하고 자금세탁방지 실무협의체를 통해 주기적으로 교육을 실시하였다.

전기 지적사항 ④에 대해 내부회계관리팀은 FATF 비협조 국가 고객을 고위험고객으로 분류하여 EDD를 수행하였다.

전기 지적사항 ⑤에 대해 내부회계관리팀은 「금융정보분석원 규정」에 명시된 직업군을 기준으로 멤버십 가입 신청서를 개정하였다.

전기 지적사항 ⑥에 대해 내부회계관리팀은 CDD, EDD 시스템에 직업 ‘환전상’을 추가하고 위험평가 점수를 부여하였다.

전기 지적사항 ⑦에 대해 내부회계관리팀은 고객위험평가 미산출 고객에 대한 위험평가를 실시하고, 시스템을 개선하였다.

전기 지적사항 ⑧에 대해 내부회계관리팀은 고객 기본정보와 CDD/EDD의 정보가 연동되도록 시스템을 개선하였다.

전기 지적사항 ⑨에 대해 내부회계관리팀은 전년 대비 경영진 대상 집합교육(1회→5회)을 강화하고, 임직원 대상 온라인 교육(3시간→12시간)을 강화하였다.

3) CDD(Customer Due Diligence) : 고객확인 의무

4) EDD(Enhanced Due Diligence) : 강화된 고객확인 의무

5) FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering) : 자금세탁방지 국제협력기구

전기(2021년도) 지적사항에 대한 개선 여부를 확인한 결과 지적사항 9건에 대해 모두 적절하게 개선하여 운영되고 있는 것으로 확인되었다.

2 2022년 자금세탁방지 업무 특정감사 결과

「특정금융정보법」 및 「금융정보분석원 규정」 등에서 요구하는 자금세탁방지 내부통제 등 18개의 항목에 대한 특정감사 결과, [표1]과 같이 11건에 대해 업무처리가 적정하게 운영되고 있는 것으로 확인하였고, [표2]와 같이 지적사항이 도출되어 감사실의 종합적인 내부 검토과정을 거친 후 행정상 처분 11건의 처분 요구를 확정하였다.

[표1] 적정 운영중인 사항

순 번	구 분	내 용	보유규정	감사결과
1	전담조직 및 인력배치	자금세탁방지 전담 직원들은 평균 2년 6개월 정도의 자금세탁방지 업무 경력을 보유	적정	적정
2	절차 및 업무지침의 마련	금융당국의 보도자료 및 법령 개정내용을 수시로 확인하여 「업무규정」에 반영하고, 개정에 대한 승인 권한은 대표이사에게 부여	적정	적정
3	직원알기제도	신규입사자의 경우 채용시에, 재직 중인 임직원의 경우 연 1회 이상 요주의 인물 여부를 확인하고, 인사시스템을 통해 자기확인서를 징구·관리하고 있음	적정	적정
4	독립적 감사체계	독립적 감사체계에 대한 내용을 규정하고 있으며, 전기 감사 결과에 대한 이사회 보고 결과 및 사후조치 등을 관리하고 있음	적정	적정
5	신원확인 및 검증	「특정금융정보법」에 의거하여 외국인 비거주자의 경우 국내 거소지에 대한 확인사항으로 호텔 주소 등을 확인하고 있음	적정	적정
6	요주의 인물 여부 확인	전문 업체에서 제공하는 요주의 인물 리스트를 기초로 매일 전체 고객들에 대한 요주의 인물 여부 확인을 이행하여 요주의 인물 해당 여부를 확인하고 있음	적정	적정

7	지속적인 고객확인	각 영업점에서는 고객의 재이행주기가 도래한 경우 멤버십 신청서를 다시 징구하여 고객정보를 업데이트 하고 있음	적정	적정
8		재이행 주기 도래 등으로 인한 고객확인 수행 대상의 경우 영업점 입장하거나 테이블 게임에 참여할 시 시스템에서 알람 표시를 통해 재이행을 수행하고, 키오스크(KIOSK)를 이용한 콤프 내역 확인 및 이벤트 참여를 제한하는 등 간접적인 강제 조치를 취하고 있음	적정	적정
9	고액현금거래 보고	고객과 거래하는 권면액 100만원 이상의 수표를 스캔하여 관리하고, 1천만원 이상의 현금 거래에 대해서는 30일 이내에 금융정보분석원장에 보고하고 있음	적정	적정
10	자료보존 및 보안관리	고객의 게임일자, 게임종류, 환전일자·금액 및 의심거래보고 관련 자료를 5년 이상 보존하고 있음	적정	적정
11		보안관리책임자를 지정하고 사용자PC와 의심거래보고를 위한 보고용 PC의 망분리 관리 등 조치를 취하는 한편, 금융정보분석원 보고자료 삭제 여부 등에 대해 분기별로 PC를 점검하고 있음	적정	적정

[표2] 지적사항 및 처분 요구 사항 총괄

(단위 : 건)

구 분	지 적 사 항	계	처분 요구 사항										
			재정상 처분			신분상 처분		행정상 처분					
			변상	시정		징계	주의	현지 시정	시정	개선	권고	통보	부서 주의
				추급	환수								
특정감사	1	11	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-

감사 결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

① 이사회 및 경영진의 역할과 책임

자금세탁방지 업무와 관련한 이사회 역할 및 책임을 확인한 결과, 우리 회사는 이사회 운영 및 책임 등을 직접적으로 규율하는 「이사회 운영 규정」을 보유하고 있음에도, 「자금세탁방지 업무규정」에만 이사회, 경영진의 역할 및 책임을 규정하고 있어 「이사회 운영 규정」에 AML⁶⁾ 관련된 역할 및 책임을 반영하도록 규정 개정을 요구하였다.

② 보고책임자의 역할과 책임

보고책임자(경영본부장)의 자금세탁방지 업무와 관련된 전문성과 독립성을 확인한 결과, 보고책임자의 AML 업무 경력 및 AML 관련 전문교육의 이수 여부가 확인되지 않아서, 자금세탁방지등의 효과적 수행에 필요한 내·외부 전문교육 이수를 통해 보고책임자의 전문성을 강화하도록 요구하였다

③ 교육 및 연수

자금세탁방지 관련 교육을 확인한 결과, 2022년 전사 자금세탁방지 교육을 수료하지 않은 직원들에 대해 추가 교육을 실시하는 등 미수료자에 대한 관리 방안이 미흡하여 체계적인 관리 방안을 마련하도록 요구하였다.

④ 신상품 및 서비스에 대한 위험평가

신상품 및 서비스에 대한 위험평가를 확인한 결과, 신상품 및 서비스에 대한 위험평가의 구체적인 처리 방법이나 업무 프로세스에 대해 정의되지 않아 이를 개선하도록 요구하였다.

6) AML(Anri Money Laundering) : 자금세탁방지

⑤ RBA⁷⁾ 위험평가

RBA 위험평가 제도를 확인한 결과, 위험평가 결과 보고와 관련하여 재무관리실장 전결로 처리하고 있어, 자금세탁방지 업무의 보고책임자를 포함한 경영진 및 이사회에 결과를 보고하도록 요구하였다.

⑥ 고객위험평가

고객위험평가 현황을 확인한 결과, 고위험 국가 고객에 대한 관리가 미흡한 점이 확인되어, 고위험 국가 고객에 대한 거래 거절 및 승인 절차를 마련하고, 고위험 국가 고객 관련 STR 률을 신설하거나 위험평가 모델에 반영하는 등 추가적인 모니터링 절차를 마련하도록 요구하였다.

또한, 상품 및 서비스에 대한 위험에 대해서는 고객 위험평가에 포함되지 않아서, 상품 및 서비스 위험 관련 항목을 고객 위험평가 모델에 반영하도록 요구하고, 고객 위험평가 모델에 의심거래보고 탐지 발생에 대한 평가 비중을 제고하여 고객 위험평가 모델의 적정성을 확보하도록 요구하였다.

⑦ 고객확인(Know Your Customer, KYC)의 이행

고객확인 이행실태를 확인한 결과, 영업점별로 업무처리가 상이함에 따라 고객확인 업무에 대한 매뉴얼 작성·배포 또는 교육을 통해 고객확인 업무에 대한 세부 업무처리 프로세스를 통일하도록 개선을 요구하였다.

⑧ 고위험 고객에 대한 강화된 고객확인(Enhanced Due Diligence, EDD)

고위험 고객에 대한 강화된 고객확인 내역을 확인한 결과, 고위험군 고객으로 분류되는 고액 자산관리 고객 중 일부 고객에 대해서만 강화된 고객확인(EDD) 수행을 하고 있어서, 고위험군 고객에 대한 강화된 고객확인과 금융정보분석원에

7) RBA(Risk-Based Approach, 위험기반접근 평가) : 자금세탁, 테러자금 조달 행위의 위험도에 따라 부문별 관리 수준을 차등화 하는 전사 위험평가체계

의심거래보고율을 높이는 등의 추가적인 관리 방안의 수립 및 모니터링을 강화하도록 요구하였다.

⑨ 의심거래보고(Suspicious Transaction Report, STR)

의심거래보고 시스템을 확인한 결과, 의심거래 탐지 건에 대해 시스템상 검토된 건과 미검토된 건이 동일 목록에서 단순히 색깔로 구분하고 있어서, 검토 지연 기간에 따른 지연알람 등을 통해 업무 담당자가 파악할 수 있도록 시스템 개선을 요구하였다.